



PUTUSAN

Nomor 3748 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LEBOT**, bertempat tinggal di Kp. Grogol, RT 003, RW 001, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
2. **KEMIN NAMAN**, bertempat tinggal di Kp. Grogol, RT 003, RW 006, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
3. **SATI**, bertempat tinggal di Kp. Grogol, RT 002, RW 006, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
4. **SATI MASENAH**, bertempat tinggal di Kp. Grogol, RT 003, RW 006, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa dengan kepada Darmadianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum DAF & Rekan, beralamat di Jalan Boeleward Raya, Grand Depok City (GDC), Cluster Verbenna, Blok A, Nomor 22, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Ny. SUMIANI SUKANDAR**, bertempat tinggal di Kampung Grogol, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
2. **Ny. DEWI FAZARIAH YUNIATI**, bertempat tinggal di Komplek Griya Sekar Melati, Nomor 1, RT 002, RW 008, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3748 K/Pdt/2023



3. **LOVI**, bertempat tinggal di Jalan Raden Fatah, RT 001, RW 005, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
 4. **RUDI RACHMAT**,
 5. **MERNA HASAN**,
 6. **HENDRA GUNAWAN**, ketiganya bertempat tinggal di Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok;
- Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA SELAKU KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA DEPOK CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL WIAYAH PROVINSI JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK**, berkedudukan di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek, Kota Kembang, Depok;
2. **KANTOR KELURAHAN GROGOL, KECAMATAN LIMO KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Grogol Raya, Nomor 1, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok;
3. **KANTOR NOTARIS MAILISTA, S.H., M.Kn., SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**, berkedudukan di Jalan Ridwan Rais, Nomor 86, Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3748 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela/Provisi:

- Bahwa tanah sengketa selama dalam proses persidangan dinyatakan/diletakkan sita jaminan untuk tidak dipindah tangankan/dijaminkan kepada pihak ketiga maupun dilakukan pembangunan fisik sampai perkara ini mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas barang sengketa dan atau objek sengketa;
3. Menyatakan tanah seluas 2.590 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Kp. Grogol Sebrang, RT 03, RW 06, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Sektor Kelurahan (Letter C/Girik) Nomor 359, Persil Nomor 238 Kelas DII, atas nama Naman Tjiprit dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Jamun,
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah Tisan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan setapak,
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah Yono,adalah sah tanah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum Girik/Letter C, Nomor 359, Persil Nomor 238 Kelas DII atas tanah seluas 2.590 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Naman Tjiprit adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 52 atas nama Lovi, S.H., selaku Tergugat III, Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Grogol atas nama Rudi Rachmat selaku Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik Nomor 219/Grogol atas nama Rudi Rachmat selaku Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Grogol atas nama Merna Hasan selaku Tergugat V dan Sertifikat Hak Milik Nomor 216/Grogol atas nama Hendra Gunawan selaku Tergugat VI terbukti tidak berkedudukan/berlokasi di atas tanah Para Penggugat Girik C, Nomor 359 Persil 238 D II seluas

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3748 K/Pdt/2023



2590 Meter Persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Jamun,
- Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah Tisan,
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan setapak,
- Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah Yono;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 52 atas nama Lovi, S.H., selaku Tergugat III, Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Grogol atas nama Rudi Rachmat selaku Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik Nomor 219/Grogol atas nama Rudi Rachmat selaku Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Grogol atas nama Merna Hasan selaku Tergugat V dan Sertifikat Hak Milik Nomor 216/Grogol atas nama Hendra Gunawan selaku Tergugat VI yang beralamat di RT 003, RW 006, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara mutlak;
7. Menyatakan menurut hukum, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya atau telah menguasai dan atau menyuruh pihak lain untuk menguasai fisik atas tanah/objek sengketa tersebut tidak mempunyai kekuatan hak sebagai bukti kepemilikan dan/atau penguasaan tanah berupa apapun juga atas bidang tanah/objek sengketa milik Para Penggugat yang diklaim/diakui/diduduki oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
8. Menghukum dan mewajibkan Turut Tergugat I untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah berupa Sertifikat Hak Milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 52 atas nama Lovi, S.H., selaku Tergugat III, Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Grogol atas nama Rudi Rachmat selaku Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik Nomor 219/Grogol atas nama Rudi Rachmat selaku Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Grogol atas nama Merna Hasan selaku Tergugat V dan Sertifikat Hak Milik Nomor 216/Grogol atas nama Hendra Gunawan selaku Tergugat VI yang terletak di RT 003, RW 006, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3748 K/Pdt/2023



Tergugat VI yang telah menguasai tanah sengketa adalah tidak sah menurut hukum;

10. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
11. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, untuk kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala sitaan, serta hak-hak dari pihak manapun, terhitung sejak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas bidang tanah sengketa dengan luas 2.590 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang tercatat dalam buku penetapan huruf C, Kelurahan Grogol, Nomor C.359 Persil Nomor 238 Kelas DII atas nama Alm Naman Bin Tjiprit yang terletak di Kp. Grogol, RT 03, RW 06, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Provinsi Jawa Barat;
13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menerbitkan Sertifikat atas tanah sengketa kepada Para Penggugat;
14. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sejak gugatan *a quo* didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok sampai dengan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus, terhitung sejak perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3748 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap kali Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak perkara *a quo* diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

18. Menyatakan putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat III:

1. Gugatan kadaluwarsa (*lewat waktu*);
2. Gugatan Penggugat *error in objecto*;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
4. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili;
2. Eksepsi gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
3. Eksepsi gugatan Para Penggugat kadaluarsa;
4. Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas menggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut Turut Tergugat I tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Depok dengan Putusan Sela Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Dpk, tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Dpk, tanggal 22 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat III;

II. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3748 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp6.970.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 538/Pdt/2022/PT BDG, tanggal 4 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pdt/K/2022/PN Dpk *juncto* Nomor 538/Pdt/2022/PT BDG *juncto* Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 22 Maret 2022, Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Dpk, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 4 November 2022, Nomor 538/Pdt/2022/PT BDG, untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3748 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 Desember 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), karena objek sengketa dalam perkara ini tidak jelas, yakni keberadaan tanah milik Tergugat VI dan Tergugat III tidak jelas letak, luas tanah dan batas-batas tanah objek sengketa, selain itu Para Penggugat tidak dapat menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang digugatnya. Gugatan Penggugat *a quo* juga kurang pihak karena tidak mengikutsertakan/menarik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Silvia Octaviani, S.H., M.Kn sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dimana Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Silvia Octaviani, S.H., M.Kn selaku pembuat surat peralihan dari Ny. Sumiani Sukandar kepada Dwi Fazariah Yuniati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: LEBOT dan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3748 K/Pdt/2023



kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **LEBOT**, 2. **KEMIN NAMAN**, 3. **SATI**, 4. **SATI MASENAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H. M.H.

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3748 K/Pdt/2023